

सूरतजिन्य_पदार्थ_(नयिन्त्रण_र_नयिमन_गर्ने)_ऐन_२०६८

English title: Tobacco Product (Control and Regulation) Act, 2011

सूरतजिन्य पदार्थ (नयिन्त्रण र नयिमन गर्ने) ऐन, २०६८ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६८ । १ । २६ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । संवत् २०६८ को ऐन नं. १ । सूरतजिन्य पदार्थको नयिन्त्रण र नयिमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: धूमपान तथा सूरतसेवन मानव स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त हानिकारक भएको र धूमपान तथा सूरतसेवनले मानव जीवनको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक क्रियाकलापमा समेत नकारात्मक असर पार्ने भएकोले सो कार्यलाई नयिन्त्रण गरी सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हतिको अभिवृद्धि गर्न सूरतजिन्य पदार्थको आयात, उत्पादन, बिक्री, वितरण तथा सेवन गर्ने कार्यलाई न्यूनीकरण, नयिन्त्रण तथा नयिमन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको अन्तरिम संवधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजमि संवधान सभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सूरतजिन्य पदार्थ (नयिन्त्रण र नयिमन गर्ने) ऐन, २०६८" रहेको छ । (२) यो ऐनको दफा ९ प्रमाणीकरण भएको मितिले एक सय असीऔं दिन र अन्य दफाहरु एकानबबेऔं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "सूरतजिन्य पदार्थ" भन्नाले धूमपान वा सूरतसेवनको नमित्त बनाइएको वा उत्पादन गरिएको चुरोट, बडी, सगार, तमाखु, सुल्फा, ककड, कच्चा सूरत, खैनी, गुटखा, सूरतवा यस्तै प्रकारका अन्य सूरतजिन्य पदार्थ समझनु पर्छ । (ख) "धूमपान" भन्नाले चुरोट, बडी, सगार, तमाखु, सुल्फा, ककड, सूरतवा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ सेवन गर्ने काम समझनु पर्छ । (ग) "सूरतसेवन" भन्नाले खैनी, गुटखा, सूरतवा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ मुखमा राख्ने, त्यस्तो पदार्थको नस लनि वा सेवन गर्ने काम समझनु पर्छ । (घ) "सार्वजनिक स्थल" भन्नाले दफा ३ मा तोकिए बमोजमिको स्थल समझनु पर्छ । (ङ) "व्यवस्थापक" भन्नाले सार्वजनिक स्थलको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अन्तमि नरिणय गर्न अधिकारप्राप्त व्यक्ति समझनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक सवारीको हकमा त्यस्तो सवारीको चालक समेतलाई जनाउँछ । (च) "उत्पादक" भन्नाले सूरतजिन्य पदार्थको उत्पादक समझनु पर्छ । (छ) "नरीक्षक" भन्नाले दफा ११ बमोजमि तोकिएको व्यक्ति समझनु पर्छ । (ज) "मन्त्रालय" भन्नाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय समझनु पर्छ । (झ) "समिति" भन्नाले दफा १८ बमोजमि गठित सूरतजिन्य पदार्थ नयिन्त्रण तथा नयिमन समिति समझनु पर्छ । (ञ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । सूरतजिन्य पदार्थको नयिन्त्रण । ३. सार्वजनिक स्थल माननि: (१) देहायको स्थललाई सार्वजनिक स्थल माननिछ :- । (क) राज्य तथा सरकारी निकाय, संस्था वा कार्यालय, । (ख) शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, तालीम तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्था, । (ग) विमानस्थल, वायुसेवा तथा सार्वजनिक सवारी साधन, । (घ) बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालय, बाल उद्यान तथा क्लब, । (ङ) सार्वजनिक शौचालय, । (च) उद्योग तथा कल कारखानाका कार्यस्थल, ।

स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि "कार्यस्थल" भन्नाले उद्योग तथा कल कारखानाले काम गर्न छुट्याएको कार्यालय वा स्थल समझनु पर्छ । (छ) चलचित्र घर, साँस्कृतिक केन्द्र तथा नाट्यशाला, । (ज) होटल, मोटल, रसोर्ट, रेष्टुरेन्ट, बार, भोजनालय, चमेनागृह, लज, छात्र वा छात्रावास तथा अतिथि गृह, । (झ) रङ्गशाला, कभर्डहल, शारीरिक सुगठन व्यायाम केन्द्र, पौडी पोखरी तथा पुल हाउस, । (ञ) डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा मर्चि मार्केट, । (ट) धर्मशाला तथा धार्मिक स्थल, । (ठ) सार्वजनिक सवारीका प्रतिक्षालय तथा टिकट काउन्टर । (२) उपदफा (१) मा उल्लेखित स्थलको अतिरिक्त कुनै ठाउँको महत्व र सम्वेदनशीलतालाई विचार गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको अन्य स्थल समेत सार्वजनिक स्थल माननिछ । ४. सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सूरतसेवन गर्न नहुने: (१) कसैले पनि सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सूरतसेवन गर्न पाउने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यवस्थापकले कारागार, विमानस्थल वा पर्यटकीय स्तरको होटलको कुनै खास ठाउँमा अन्य व्यक्तिलाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी धूमपान तथा सूरतजिन्य पदार्थ सेवन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि धूमपान तथा सूरतसेवनको लागि छुट्याइएको ठाउँमा कायम गर्नु पर्ने आधारभूत कुराहरु तोकिए बमोजमि हुनेछन् । ५. सूचना टाँस गर्नु पर्ने: व्यवस्थापकले आफूसँग सम्बन्धित सार्वजनिक स्थलको आवश्यकता अनुसार विभिन्न ठाउँमा धूमपान तथा सूरतसेवन गर्न नपाउने व्यहोराको सूचना सबैले देख्ने र पढ्न सक्ने गरी टाँस गर्नु पर्नेछ । ६. घर तथा नजिी सवारी साधनभित्र धूमपान गर्न नहुने: कसैले पनि अन्य व्यक्तिलाई असर पार्ने गरी घर तथा नजिी सवारी साधनभित्र धूमपान गर्न हुँदैन । परिच्छेद-३ । सूरतजिन्य पदार्थको उत्पादन तथा बिक्री वितरण । ७. लेबुल, ट्रेडमार्क, र्यापर्स तथा प्याकडिङ: (१) उत्पादकले सूरतजिन्य पदार्थको प्याकेट तथा र्यापर्समा देहायको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ :- । (क) प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता गराइएको लेबुल तथा ट्रेडमार्क चिन्ह, । (ख) उत्पादकको नाम, ठेगाना र सूरतजिन्य पदार्थमा रहेको नकिोटनिको मात्रा, । (ग) तोकिएका अन्य हानिकारक तत्व एवं आवश्यक कुराहरु । (२)

उत्पादकले सूरतजिन्य पदार्थको प्याकेट तथा र्यापरसमा नाबालकलाई आकर्षण गर्ने कुनै कसिमिको लोगो, चनिह, शब्द र चित्र राख्न पाउने छैन । (३) कसैले पनअन्य उद्योग तथा उत्पादनको ब्राण्ड तथा ट्रेड नाम राखी सूरतजिन्य पदार्थ उत्पादन गर्न पाउने छैन । (४) कुनै उद्योगले चुरोट, बडि वा सगिरको आकारमा कुनै पनविसतु उत्पादन गर्न पाउने छैन । ८. वविरण पेश गर्नु पर्ने: (१) उत्पादकले सूरतजिन्य पदार्थ बकिरी वविरण गर्नु अघित्यस्तो पदार्थमा भएको नकिोटनिको मात्रा, हानकारक तत्व लगायत अन्य आवश्यक कुराहरुको वविरण मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) सूरतजिन्य पदार्थको उत्पादन तथा नकिसी पैठारी गर्ने व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आफूले गरेको उत्पादन तथा नकिसी पैठारीको वविरण मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ९. चेतावनीमूलक सन्देश तथा चित्र उल्लेख गर्नु पर्ने: (१) उत्पादकले सूरतजिन्य पदार्थको बट्टा, र्यापरस, प्याकेट तथा पारसलको प्याकेजिङ र लेबुलको बाहरी कुल भागमध्ये कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत भागमा सूरतजिन्य पदार्थ स्वास्थ्यलाई हानकारक छ भन्ने जस्ता व्यहोराको मन्त्रालयले तोके बमोजमि चेतावनीमूलक सन्देश र सूरतजिन्य पदार्थको सेवनको असरबाट भएको घातक, रङ्गनि चित्र प्रष्ट रुपमा बुझ्ने र देख्ने गरी नेपाली भाषामा छापनु तथा अङ्कित गर्नु पर्नेछ । (२) मन्त्रालयले उपदफा (१) बमोजमिको चेतावनीमूलक सन्देश तथा सङ्केत चनिह समय समयमा थप गर्न सक्नेछ । (३) आयातकर्ताले उपदफा (१) बमोजमिको मापदण्ड पूरा नभएको सूरतजिन्य पदार्थ आयात गर्न पाउने छैन । १०. वजिजापन तथा प्रायोजन गर्न नपाइने: उत्पादक लगायत कसैले पनपत्रपत्रिका तथा रेडियो, टेलिभिजन, एफ.एम., इन्टरनेट, ई-मेल जस्ता वदियुतीय सञ्चार माध्यम, अन्तरक्रिया कार्यक्रम, होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, लोगो, सङ्केत, लेख, दृश्य, आवाज, चनिह, व्यक्ती वा अन्य कुनै पनमाध्यमबाट सूरतजिन्य पदार्थको वजिजापन वा प्रवर्धन गर्न वा कुनै कार्यक्रम, समाचार वा सूचना सम्प्रेषण वा प्रायोजन गर्न पाउने छैन । ११. बकिरी वविरण तथा प्रदर्शनमा बन्देज: (१) कसैले पनठार वर्ष नपुगेका व्यक्ती र गर्भवती महिलालाई सूरतजिन्य पदार्थ बकिरी वविरण गर्न वा गर्न लगाउन वा नशिलुक उपलब्ध गराउन पाउने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रयोजनको लागि सूरतजिन्य पदार्थको बकिरेताले कुनै क्रेताको उमेरको बारेमा यकनि हुन चाहेमा नजिसँग आवश्यक प्रमाण माग गर्न सक्नेछ र बकिरेताले माग गरेको प्रमाण पेश गर्नु सम्बन्धित क्रेताको कर्तव्य हुनेछ । (३) कसैले पनशिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालय र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकदिएको सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा एक सय मटरभित्रको घर, पसलबाट सूरतजिन्य पदार्थ बकिरी वविरण गर्न गराउन पाउने छैन । (४) कसैले पनफुटकर रुपमा चुरोट, बडि वा सगिरको खिल्ली बकिरी वविरण गर्न नपाउने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (५) कसैले पनशिलुक रुपमा सूरतजिन्य पदार्थ वविरण गर्न वा उपहार दनि पाउने छैन । (६) नेपाल सरकारले चाहेमा सूरतजिन्य पदार्थ बकिरी वविरण गर्न इजाजतपत्र लनु पर्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (७) कसैले पन सूरतजिन्य पदार्थप्रति आकर्षण हुने गरी बकिरीस्थल सजावट गर्न तथा त्यस्तो पदार्थको प्रदर्शन गर्न पाउने छैन । परिच्छेद-४ । नरीक्षण, अनुसन्धान तथा मुद्दा दायरी ।

१२. नरीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कसैले यस ऐन वपिरीत सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान वा सूरतसेवन गरे वा नगरेको वा उत्पादक वा व्यवस्थापकले यस ऐन बमोजमि गर्नु पर्ने कुराहरु पूरा गरे वा नगरेको सम्बन्धमा नरीक्षण गर्ने काम समेतको लागि नेपाल सरकारले नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई नरीक्षकको रुपमा तोक्न सक्नेछ । (२) नरीक्षकले वर्षभरमा आफूद्वारा गरिएको कामको वविरण मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) यस ऐनमा लेखिएदखिबाहेक नरीक्षकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकए बमोजमि हुनेछ । १३. नरीक्षण गर्न सक्ने : (१) कसैले यस ऐन वपिरीत सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान वा सूरतसेवन गरे वा नगरेको वा उत्पादक वा व्यवस्थापकले यस ऐन बमोजमि गर्नु पर्ने कुराहरु पूरा गरे वा नगरेको सम्बन्धमा नरीक्षकले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको जुनसुकै सार्वजनिक स्थलको नरीक्षण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नरीक्षण गर्दा कसैले सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान वा सूरतसेवन गरेको वा उत्पादक वा व्यवस्थापकले यस ऐन बमोजमि गर्नु पर्ने कुराहरु पूरा गरेको नदेखिएमा नरीक्षकले त्यस्तो ठाउँमा धूम्रपान वा सूरतसेवन रोक लगाउन वा यस ऐन बमोजमि गर्नु पर्ने कुराहरु पूरा गर्न सम्बन्धित उत्पादक वा व्यवस्थापकलाई नरिदेशन दनि वा ध्यानाकर्षण गराउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नरीक्षकले दिएको नरिदेशन तथा गराएको ध्यानाकर्षणको पालना गर्नु सम्बन्धित उत्पादक वा व्यवस्थापकको कर्तव्य हुनेछ । १४. व्यवस्थापकले नरीक्षण गर्नु पर्ने : (१) व्यवस्थापकले आफूसँग सम्बन्धित सार्वजनिक स्थलमा कसैले धूम्रपान वा सूरतसेवन गरे वा नगरेको सम्बन्धमा समय समयमा नरीक्षण गर्नु गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नरीक्षण गर्दा कसैले धूम्रपान वा सूरतसेवन गरेको देखिएमा व्यवस्थापकले धूम्रपान वा सूरतसेवन गर्न तुरुन्त रोक लगाउनु पर्नेछ । (३) कुनै व्यवस्थापकले सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान वा सूरतसेवन गरेमा सो स्थलसँग सम्बन्धित व्यक्ती वा कर्मचारीले र सार्वजनिक सवारीका हकमा त्यस्तो सवारीका यात्रीले व्यवस्थापकलाई धूम्रपान वा सूरतसेवनबाट तुरुन्त रोक लगाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि व्यवस्थापकले धूम्रपान वा सूरतसेवन गरेमा सो थाहा पाउने वा देख्ने व्यक्तिले नरीक्षक समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ । १५. अनुसन्धान तथा तहककात : व्यवस्थापकले सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान वा सूरतसेवन गरेको वा उत्पादक वा व्यवस्थापकले यस ऐन बमोजमि गर्नु पर्ने कुराहरु पूरा नगरेको सम्बन्धमा कसैको उजुरी परेमा वा नरीक्षकलाई कुनै स्रोतबाट सो कुराको जानकारी हुन आएमा नरीक्षकले सो

सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान तथा तहककात गर्नु पर्नेछ ।

१६. मुद्दा दायर गर्ने : (१) दफा १५ बमोजमि गरिएको अनुसन्धान तथा तहककातबाट उत्पादक वा व्यवस्थापक उपर मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएमा नरीक्षकले त्यसरी अनुसन्धान तथा तहककात समाप्त भएको मतिलि पच्चीस दिनभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मुद्दा दायर गर्दा नरीक्षकले सम्बन्धति सरकारी वकीलको राय लनु पर्नेछ । परचिछेद-५ । सजाय तथा पुनरावेदन । १७. सजाय : (१) कसैले यस ऐन विपरीत सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान वा सूरतसेवन गरेमा व्यवस्थापकले देहाय बमोजमि सजाय गर्नु पर्नेछ :- । (क) धूम्रपान वा सूरतसेवन गर्न तुरुन्त रोक लगाउने र त्यसरी रोक लगाउँदा नमानेमा वा पटक पटक धूम्रपान वा सूरतसेवन गरेमा नजिलाई त्यस्तो सार्वजनिक स्थलबाट बाहिर निकाल्ने वा एक सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गर्नु पर्ने, । (ख) धूम्रपान वा सूरतसेवन गर्ने व्यक्तिसार्वजनिक स्थलसँग सम्बन्धति व्यक्तिलाई कर्मचारी भएमा धूम्रपान वा सूरतसेवन गर्न तुरुन्त रोक लगाउने र पटक पटक धूम्रपान वा सूरतसेवन गरेमा अनुशासनमा नरहेको सरह मानी नजिको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजमि सचेत गराउने वा अन्य विभागीय कारबाही गर्नु पर्ने । (२) व्यवस्थापकले यस ऐन विपरीत सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान वा सूरतसेवन गरेमा अनुशासनमा नरहेको सरह मानी नजिलाई कानून बमोजमि अधिकारप्राप्त अधिकारीले सचेत वा विभागीय कारबाही गर्नु पर्नेछ । (३) व्यवस्थापकले उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजमि जरिवाना वापत लिएको रकम राजश्व खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि व्यवस्थापक वा अधिकारप्राप्त अधिकारीले गरेको नरिणय अन्तमि हुनेछ । (५) देहायको अवस्थामा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धति व्यक्तिलाई देहाय बमोजमि सजाय गर्नु पर्नेछ:- । (क) दफा ५ बमोजमि सूचना टाँस नगरेमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ख) दफा ७, ८ र ९ बमोजमिको कुनै काम नगरेमा त्यस्तो सूरतजिन्य पदार्थ जफत गरी पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ग) दफा १० विपरीत कुनै काम गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (घ) दफा ११ विपरीत कुनै काम गरेमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ङ) खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) मा लेखिएदेखि बाहेक यस ऐन विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना । १८. पुनरावेदन : दफा १७ को उपदफा (५) बमोजमि मुद्दा हेर्ने अधिकारीले गरेको नरिणय उपर चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिलि सो नरिणय भएको मतिलि पैतीस दिनभित्र सम्बन्धति केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । जलिला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । परचिछेद-६ । विविधि । १९. समतिको गठन : (१) सूरतजिन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने काम समेतको लागि देहाय बमोजमिका सदस्यहरू रहेको सूरतजिन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन समिति गठन हुनेछ :- । (क) सचवि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) नरिदेशक, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शक्तिषा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र - उपाध्यक्ष । (ग) क्यान्सर, फोक्सो वा मुटु सम्बन्धी रोगको रोकथाम वा उपचारमा संलग्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका व्यक्तहिर्मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनति गरेको एकजना - सदस्य ।

(घ) धूम्रपान तथा सूरतसेवनको नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापति गैर सरकारी संस्था तथा नजिी क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थामा काम गरेका व्यक्तहिर्मध्येबाट एकजना महिला सहति मन्त्रालयले मनोनति गरेको दुईजना - सदस्य । (ङ) सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तहिर्मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनति गरेको एकजना - सदस्य । (च) कानून अधिकृत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय - सदस्य-सचवि । (२) उपदफा (१) बमोजमि मनोनति सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिएका आधारमा मनोनति सदस्यलाई पदबाट हटाउन सकिनेछ । (४) समतिको सचवालयको काम मन्त्रालयले गर्नेछ । (५) समतिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (६) समतिलाई आवश्यक लागेमा सम्बन्धति क्षेत्रका वशिषज्ञलाई समतिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । २०. समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार : समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) सूरतजिन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमनका लागि अपनाउनु पर्ने नीति तथा सुधार गर्नु पर्ने कानूनको सम्बन्धमा मन्त्रालय समक्ष सुझाव पेश गर्ने, । (ख) धूम्रपान तथा सूरतसेवनलाई नरित्साहति गर्न यसबाट पर्ने नकारात्मक असरका सम्बन्धमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (ग) धूम्रपान तथा सूरतसेवनको लतमा लागेकालाई सोबाट छुटकारा दलाई स्वस्थ जीवन यापनका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने, । (घ) नरीक्षकको काम कारबाहीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, । (ङ) नरीक्षकको काम कारबाहीको सम्बन्धमा नरीक्षकलाई आवश्यक नरिदेशन दिन, । (च) सूरतजिन्य पदार्थबाट स्वास्थ्यलाई हानि नोक्सानी पुर्खाउने विषय पाठ्यपुस्तकमा समावेश गराउन सम्बन्धति नकियासँग समन्वय गर्ने, । (छ) सूरतजिन्य पदार्थको आयात, उत्पादन, बकिरी, वतिरण र उपभोगमा न्यूनीकरणको लागि आवश्यक काम गर्ने, । (ज) सूरतजिन्य पदार्थको आयात, उत्पादन, बकिरी वतिरण र उपभोगको नियन्त्रण गर्न तथा सूरतजिन्य पदार्थको उपभोगबाट उत्पन्न रोगको रोकथाम र उपचारका लागि आवश्यक स्रोत जुटाई परिचालन गर्ने, । (झ) तोकिए बमोजमिको काम गर्ने गराउने । २१. जफत गरेको सूरतजिन्य पदार्थ नष्ट गर्नु पर्ने : (१) मुद्दा हेर्ने अधिकारीले यस ऐन बमोजमि जफत गरेको सूरतजिन्य पदार्थ नष्ट गर्नु पर्नेछ । (२) मुद्दा हेर्ने अधिकारीले उपदफा (१) बमोजमि सूरतजिन्य पदार्थ नष्ट गर्दा मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नष्ट गर्नु पर्नेछ । २२. स्वास्थ्य कर कोष : (१) नेपाल सरकारले धूम्रपान तथा सूरतजिन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा यसको उपभोगबाट उत्पन्न रोगको रोकथाम र उपचारका लागि स्वास्थ्य कर कोषको स्थापना गर्नेछ । (२) उपदफा

(१) बमोजमिको कोषमा नेपाल सरकारले वार्षिक रूपमा वनियोजन गरेको रकमको अतिरिक्त तोकिए बमोजमिको रकम जम्मा गरिन्छ । (३) उपदफा (२) बमोजमि वनियोजति रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वनियोजन गरिएको रकमभन्दा कम हुने छैन ।